

SCHEMA TIPO 1.2
SCHEDE TECNICA 1.2

GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 12/3/2004 n. 123 pubblicato sulla G.U. n. 109 dell'11/5/2004 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fidejussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

Garanzia Fidejussoria n.	Rilasciata da
00101/34/46880852	Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia Via G.B. Cassinis n. 21 - 20139 Milano

Contraente (Obbligato principale)	Codice Fiscale/Partita I.V.A.
GUFFANTI GROUP & PARTNERS S.R.L.	06457990965

Sede	Via/Piazza n° civico	Cap.	Prov.
MILANO	VLE CATERINA DA FORLI' 32	20146	MI

Stazione Appaltante (Beneficiario)	Sede
MM SPA	VIA DEL VECCHIO POLITECNICO 8 - MILANO 20121 MI

Descrizione opera
VEDI APPENDICE ALLEGATA

Costo complessivo previsto	Ribasso	% d'asta aggiudicato	Somma garantita	%
€ 98.000,00	€		€ 32.496,65	

Data inizio garanzia fidejussoria	Data cessazione garanzia fidejussoria
Vedi Art. 2 Schema 1.2	Vedi Art. 2 Schema 1.2

Emessa a Milano, il **25/10/2018**

La presente polizza è conforme alla polizza originata e conservata in via informatica e sottoscritta con firma digitale da un procuratore della Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia munito dei poteri in procura della procura del 20/01/2016 del notaio Filippo Zabban (repertorio e raccolta dell'atto indicati, contestualmente al nome del Procuratore, in calce alla firma autografa apposta sul presente contratto). La polizza è stata emessa e sottoscritta in forma digitale nel rispetto delle regole per la formazione, trasmissione, conservazione, duplicazione, riproduzione e validazione anche temporale dei documenti informatici, così come disposto in particolare nel complesso normativo denominato Codice dell'Amministrazione Digitale disciplinato con D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e suc. mod., integrato e modificato con D.Lgs. n. 235 del 30 dicembre 2010.

CONTRAENTE



BENEFICIARIO

GARANTE

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
(CIURLI STEFANO)



Garanzia Fidejussoria n. 00101/34/46880852
SCHEMA TIPO 1.2
GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA

La presente polizza viene prestata in conformità a quanto previsto dagli artt. 75 e 113 del D.LGS n. 163 del 12.04.2006 codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione Appaltante, nei limiti della somma garantita, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza dell'inadempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme di cui all'art. 101, commi 2 e 3, del Regolamento e cioè:

- le maggiori somme pagate dalla Stazione Appaltante rispetto alle risultanze della liquidazione finale;
- il rimborso delle eventuali maggiori somme pagate dalla Stazione Appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Contraente;
- il rimborso delle eventuali somme pagate dalla Stazione Appaltante per quanto dovuto dal Contraente per inadempienza e inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle Leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Art. 2 - Durata della garanzia

L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica:

- decorre dalla data di stipula del contratto di appalto;
- cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui al precedente punto b) può aver luogo solo con la consegna dell'originale della Scheda Tecnica e con comunicazione scritta della Stazione Appaltante al Garante.

La garanzia è progressivamente svincolata in conformità a quanto disposto dall'art. 30 comma 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

Il Garante dichiara di rinunciare ad eccepire il decorso del termine ai sensi dell'**art. 1957, comma 2, del Codice Civile**.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fidejussione, così come previsto dall'art. 30, comma 2 della Legge, è riportata nella Scheda Tecnica ed è pari al:

- 10%** dell'importo dei lavori da eseguire nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al **20%**;
- 10%** dell'importo dei lavori da eseguire aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il **20%**, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al **20%**.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 8, comma 11-quarter, della Legge, la somma garantita indicata alle lettere a) e b) del primo comma è ridotta del **50%**.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di **15 giorni** dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, presentata in conformità del successivo **art. 6** e contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia, inviata per conoscenza anche al Contraente.

Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'**art. 1944 Codice Civile**.

Restano salve le azioni di Legge nel caso che le somme pagate dalla Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Art. 5 - Surrogazione

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione Appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

La Stazione Appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla Sede del Garante.

Art. 7 - Premio o Commissione

Il premio/commissione dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della garanzia e quello dovuto per eventuali proroghe concordate, sono riportati nella polizza.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione Appaltante.

Le somme pagate a titolo di premio/commissione rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'art. 2.

Art. 8 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione Appaltante, il Foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 Cod. Proc. Civ.

Art. 9 - Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

CONTRAENTE
BENEFICIARIO

GARANTE

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
(CIURLI STEFANO)



Garanzia Fidejussoria n. 00101/34/46880852
CONDIZIONI COMPLEMENTARI CAUZIONE DEFINITIVA

Premesso che con la emissione e sottoscrizione della Scheda Tecnica 1.2. "Garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva", parte integrante dello Schema Tipo 1.2. di cui al D.M. 12/3/2004 n. 123 pubblicato sulla G.U. n. 109 dell'11/5/2004, il Garante ha costituito la garanzia fidejussoria prevista dall'art. 30, comma 2 della Legge;

- **la sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni disciplinate nello Schema Tipo;**
- le parti Garante e Contraente integrano (per quanto attiene ai rapporti tra essi) le condizioni di cui allo Schema Tipo con le disposizioni che seguono:

Art. 10 - Regresso - Il Contraente si impegna a rimborsare a semplice richiesta del Garante tutte le somme da questo versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate) con espressa rinuncia ad ogni eccezione ed in particolare quelle previste dall'**art. 1952 Codice Civile**. Gli interessi di cui al **D.Lgs. 231/2002** decorreranno automaticamente trascorsi **30 giorni** dal ricevimento della richiesta

Art. 11 - Imposte e tasse - Le imposte, le tasse ed i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

Art. 12 - Deposito cautelativo - Ad integrazione di quanto previsto dall'**art. 1953 Codice Civile**, il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:

- a) chiamata in garanzia da parte della Stazione Appaltante o di altri Enti Garantiti;
- b) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;
- c) liquidazione, trasformazione o cessione del Contraente;
- d) ogni ipotesi di rilevante ritardo nella esecuzione o di sospensione dei lavori non concordata con la Stazione Appaltante anche se dipendente da fatto non imputabile al Contraente, escluse le cause di forza maggiore;
- e) ogni ipotesi di mancata osservanza di ordini e/o intimazioni provenienti dalla Direzione Lavori;
- f) ogni ipotesi di inadempimento del Contraente agli obblighi nascenti dal contratto di appalto;
- g) mancato pagamento dei premi di proroga riferiti alla presente o ad altre polizze stipulate con il Garante;
- h) inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante o da altro fideiussore anche per obbligazioni principali diverse rispetto a quella qui garantita;
- i) dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di raccolta informazioni, valutazione del Rischio e/o conclusione del Contratto di Assicurazione, fatte salve le norme generali.

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite al Garante a garanzia del regresso fintanto che il Garante stesso non venga liberato dagli obblighi tutti nascenti dalla polizza.

Verificatasi la liberazione dalla garanzia, il Garante restituirà al Contraente, con interessi legali, le somme come sopra conseguite.

In caso di svincolo parziale ai sensi dell'art. 30 comma 2 ter della Legge il Garante restituirà le somme proporzionate allo svincolo conseguito.

Il Garante è irrevocabilmente autorizzato a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione dalla garanzia attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore della Stazione Appaltante, sia per effettuare il pagamento della somma garantita, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.

Art. 13 - Comunicazioni - Fermo quanto previsto dall'**art. 6** dello Schema Tipo, le comunicazioni inerenti alla gestione della polizza provenienti dal Contraente potranno essere inviate anche, con la stessa forma, alla Agenzia che ha in carico la polizza.

Art. 14 - Foro Competente - Fermo quanto previsto dall'**art. 8** dello Schema Tipo, per le eventuali controversie tra Garante e Contraente, oltre al Foro colà previsto, è competente anche a scelta della parte attrice l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante o dove ha sede o residenza il Contraente.

Art. 15 - Adeguamento alla normativa vigente - Preso atto che la determinazione della somma garantita come indicata all'art.3 dello Schema Tipo 1.2 non è conforme alle attuali previsioni dell'art. 30 comma 2 della Legge, Contraente e Garante danno atto che nel definire la stessa si sono attenuti alle disposizioni attuali della Legge. Inoltre Contraente e Garante danno atto che il sistema di svincolo progressivo di cui all'art. 2 dello Schema Tipo 1.2 è disciplinato dall'art. 30 comma 2 ter della Legge.

Art. 16 - Mancata accettazione della polizza - Il Garante ha predisposto la polizza sulla scorta dei dati forniti dal Contraente. Il Contraente è tenuto prima del suo deposito a controllarne la completezza e conformità ed a quanto previsto dal Beneficiario ed a richiedere al Garante le integrazioni o modifiche che riterrà necessarie. L'eventuale mancata accettazione della polizza ed i provvedimenti conseguenti non possono costituire responsabilità alcuna a carico del Garante.

CONTRAENTE

BENEFICIARIO

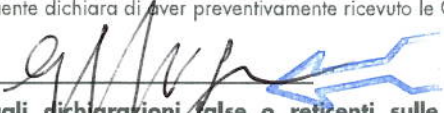
GARANTE

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
(CIURLI STEFANO)



Garanzia Fidejussoria n. 00101/34/46880852
DICHIARAZIONI del CONTRAENTE

Ai sensi dell'art. 185 del Decreto Legislativo n° 209 del 7/9/2005 ed in conformità con quanto disposto dal regolamento ISVAP n° 35 del 26/5/2010, il Contraente dichiara di aver preventivamente ricevuto le Condizioni di Assicurazione - mod. H299 - Ed. 11/2013.

 Il Contraente
 

AVVERTENZA: Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di raccolta informazioni, valutazione del Rischio e/o conclusione del Contratto di Assicurazione potrebbero comportare gli effetti descritti all'art. 12 - Deposito Cautelativo delle Condizioni Complementari di Assicurazione che regolano i rapporti tra Società e Contraente.

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l'INFORMATIVA PRIVACY prevista dall'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 e si impegna a fornire copia conforme al testo ricevuto, in nome e per conto del Titolare, agli eventuali altri interessati di cui lo stesso abbia conferito o conferirà al Titolare i dati personali.

 Il Contraente
 

Il contratto è stipulato in base alle dichiarazioni del Contraente ed è regolato dalle Condizioni di Assicurazione mod. H299 - Ed.11/2013 il cui testo costituisce parte integrante del contratto e che il Contraente dichiara di conoscere e di accettare.

 Il Contraente
 

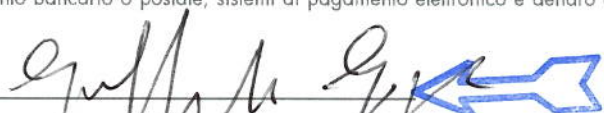
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni di cui ai sopra scritti articoli:

- art. 10 - Regresso
- art. 12 - Deposito cautelativo
- art. 14 - Foro Competente
- art. 16 - Mancata accettazione di polizza

 Il Contraente
 
PERIODICITÀ E MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il pagamento del premio è previsto con periodicità annuale o unica soluzione.

I mezzi di pagamento del premio accettati dalla Società, ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio D.Lgs. n° 231 del 21 novembre 2007 e successive modificazioni, sono: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico e denaro contante, con i limiti e le modalità previsti dalle vigenti norme.

 Il Contraente
 
LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

La presente polizza ha durata dal 30/10/2018 al 30/10/2019 salvo quanto stabilito dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

Importo garanzia € 32.496,65

Liquidazione del premio	Autentica	Imponibile	Imposte	Totale
Premio iniziale fino al 30/10/2019	= = =	288,88	36,12	325,00
Eventuali proroghe SEMESTRALE dal 30/10/2019	= = =	144,00	18,00	162,00

Il pagamento dell'importo di € 325,00

dovuto alla firma della presente polizza è stato effettuato a mani del sottoscritto,

 oggi **29 OTT 2018**

in

**PANIZZA ASSICURAZIONI
BROKERS S.r.l.**

Allegato	G.D. - 818	Agenzia	Cod.	Ramo	N. Polizza	All.
			00101	34	46880852	
Contraente	GUFFANTI GROUP & PARTNERS S.R.L.					06457990965
						Codice Fiscale/Partita IVA
Beneficiario	MM SPA					01742310152
						Codice Fiscale/Partita IVA

Cognome e Nome o Ragione Sociale

Cognome e Nome o Ragione Sociale

PRECISAZIONI

Con il presente allegato che forma parte integrante della sopra indicata polizza, la Società, come da espressa richiesta del Beneficiario, dichiara che:

La presente garanzia è prestata in conformità agli artt. 103 e 104 del DLGS 50/2016 del 18/04/2016 del quale si intendono integralmente recepite tutte le relative disposizioni normative; i richiami contenuti nello schema tipo 1.2, di cui al D.M. 123 del 12/03/2004 devono intendersi con riferimento ai corrispondenti articoli del DLGS N. 50 del 18/04/2016 che hanno sostituito il DLGS 163/2006.

Eventuali condizioni in contrasto si devono intendere prive di effetto e sostituite dalle previsioni di Legge.

***** FERMO ED INVARIATO IL RESTO *****

CONTRAENTE

BENEFICIARIO

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia



La presente polizza è conforme alla polizza originata e conservata in via informatica e sottoscritta con firma digitale da un procuratore della Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia munito dei poteri in forza della procura del 20/01/2016 del notaio Filippo Zabban (repertorio e raccolta dell'atto indicati, contestualmente al nome del Procuratore, in calce alla firma autografa apposta sul presente contratto). La polizza è stata emessa e sottoscritta in forma digitale nel rispetto delle regole per la formazione, trasmissione, conservazione, duplicazione, riproduzione e validazione anche temporale dei documenti informatici, così come disposto in particolare nel complesso normativo denominato Codice dell'Amministrazione Digitale disciplinato con D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e suc. mod., integrato e modificato con D.Lgs. n. 235 del 30 dicembre 2010.

Allegato	G.D. - 818	Agenzia	Cod.	Ramo	N. Polizza	All.
			00101	34	46880852	1
Contraente	GUFFANTI GROUP & PARTNERS S.R.L.					06457990965
						Codice Fiscale/Partita IVA
Beneficiario	MM SPA					01742310152
						Codice Fiscale/Partita IVA

Cognome e Nome o Ragione Sociale

Cognome e Nome o Ragione Sociale

CAUSALE GARANZIA

PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE PER ATTIVITA' DI SICUREZZA ANTINCENDIO(ESAME PROGETTO, SCIA, RINNOVO PERIODICO CPI, ECC.) NELL'AMBITO DI EDIFICI AD USO TERZIARIO, MUSEI, IMPIANTI SPORTIVI, LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E PIU' IN GENERALE, DI TUTTI GLI EDIFICI AD USO NON RESIDENZIALE COLLOCATI NEL COMUNE DI MILANO E ZONE LIMITROFE (CIG 7439431CA9- NUMERO GARA SIMOG 7042208)

*** FERMO ED INVARIATO IL RESTO ***

CONTRAENTE

MM SPA

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia



La presente polizza è conforme alla polizza originata e conservata in via informatica e sottoscritta con firma digitale da un procuratore della Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia munito dei poteri in forza della procura del 20/01/2016 del notaio Filippo Zabban (repertorio e raccolta dell'atto indicati, contestualmente al nome del Procuratore, in calce alla firma autografa apposta sul presente contratto). La polizza è stata emessa e sottoscritta in forma digitale nel rispetto delle regole per la formazione, trasmissione, conservazione, duplicazione, riproduzione e validazione anche temporale dei documenti informatici, così come disposto in particolare nel complesso normativo denominato Codice dell'Amministrazione Digitale disciplinato con D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e suc. mod., integrato e modificato con D.Lgs. n. 235 del 30 dicembre 2010.

GARANTEE
Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
(CIURLI STEFANO)



Ricevuta del Contraente relativa alla consegna della documentazione precontrattuale

Spettabile
Panizza Assicurazioni Brokers Srl
Via Zamenhof, 7
20136 Milano MI

Dati anagrafici del Contraente che rilascia la dichiarazione			
Cognome e Nome o Ragione sociale: GUFFANTI GROUP & PARTNERS SOCIETA' DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA SRL		Codice Cliente 16880	
Data Nascita:	Comune nascita:	Provincia nascita:	
Codice fiscale: 06457990965		Partita IVA: 06457990965	
Residenza o Sede legale			
Indirizzo: V.LE CATERINA DA FORLI' 32	CAP: 20146	Località: MILANO	Provincia: MI

Estremi della polizza o dell'appendice a cui si riferisce la dichiarazione				
Compagnia delegataria	Ramo:	N° Polizza	Decorrenza	Descrizione rischio
HELVETIA G.D.818	CREDITO / CAUZIONI / PERDITA P	34/46880852	30/10/2018	FIDEJUSSIONE

In ottemperanza all'art. 49 comma 3 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006, ed al Regolamento IVASS 09/05/2008 G.U. 20.05.2008 il sottoscritto contraente dichiara di avere ricevuto:

- ☒ copia delle informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche;
- ☒ la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti.
- ☐ Informativa relativa alle Compagnie utilizzate per il ramo RC Auto ed i livelli provvigionali



Firma (1)

➤ (1) Firma della persona fisica ovvero timbro della persona giuridica e firma di un procuratore.

Si prega vivamente di restituire la presente dichiarazione compilata e sottoscritta

